



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-10 - Area dei laboratori
01-01-10-04 - Laboratorio Sassari
ID Provvedimento: 1601

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 Comma 1 Lett. b) del D. Lgs. 36/2023 in favore della Società Lgc Standards S.r.L. per la partecipazione al circuito PT-AQ-70 dedicato alla determinazione dei composti PFAS nelle acque destinate al consumo umano. Servizio Laboratorio Sassari. CIG BC4F29F4CF. Assunzione impegno di spesa.

LA DIRETTRICE

- VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTA** la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 1511/2025 del 28/08/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttrice del Servizio Laboratorio Sassari alla Dott.ssa Cristina Nigra;

ATTESTATO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 1990 e dell'art.7 del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli Enti pubblici degli Enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/15 del 31.12.2025 e recepito da ARPAS con Determinazione del Direttore Generale n. 414/2026;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

RICHIAMATO il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;

RICHIAMATO il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'ARPAS approvato con deliberazione del DG n. 2457 del 17.12.2025;

DATO ATTO che, alla sottoscritta Direttrice del Servizio Laboratorio Sassari spetta l'acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che la sottoscritta ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di affidamento individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- VISTO** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- PREMESSO** che i Laboratori ARPAS sono tenuti ad assicurare il mantenimento e il miglioramento del proprio Sistema di Gestione della Qualità, anche mediante la partecipazione a circuiti interlaboratorio (Proficiency Testing – PT), quale strumento di verifica della validità dei risultati analitici, in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO /IEC 17025;
- CONSIDERATO** che con il presente atto si intende procedere all'affidamento della fornitura di campioni per la partecipazione al circuito interlaboratorio PT-AQ-70 da parte del Servizio Laboratorio di Sassari dedicato alla determinazione dei composti PFAS nelle acque destinate al consumo umano nell'ambito di un programma accreditato secondo la norma ISO/IEC 17043;
- CONSIDERATO** che, secondo le stime effettuate, l'affidamento in oggetto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro Iva esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;
- RILEVATO** preliminarmente che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto prescritto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto del valore economico dell'affidamento;
- APPURATO** che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti per ragioni connesse alle caratteristiche dell'affidamento e per la duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. lgs. 36/2023;
- DATO ATTO** che al presente affidamento non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- VISTO** l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- DATO ATTO** che la prestazione oggetto del presente provvedimento non è soggetto alla programmazione triennale prescritta dall'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore ad € 140.000,00;
- ATTESO** che dato l'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 /2023 si può procedere con affidamento diretto;
- VISTO** l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";
- DATO ATTO** che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto;
- CONSIDERATO** che sulla piattaforma SardegnaCAT, è possibile avviare una procedura di affidamento senza negoziazione, finalizzata alla formalizzazione di affidamenti diretti la cui fase negoziale sia stata svolta extra piattaforma, prima dell'avvio della procedura stessa;
- CONSIDERATO** che per l'esecuzione della prestazione in oggetto, è stata individuata quale affidataria la Società LGC Standards S.r.L. con sede legale in via Tintoretto, 5 - 20145 Milano - Codice Fiscale-Partita Iva 03948960962, per un importo complessivo pari a € 705,00 Iva esclusa, come da preventivo acquisito agli atti dell'Agenzia al Prot. n. 30023;
- DATO ATTO** che in data 07/07/2026 Registro di sistema PI231776-26, si è proceduto all'avvio, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, della procedura di affidamento diretto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	senza negoziazione in favore della Società LGC Standards S.r.L. nel rispetto delle prescrizioni regionali, con la generazione del relativo CIG e la tracciatura di tutte le fasi del procedimento ai fini della trasparenza e della conformità normativa;
RITENUTA	l'offerta dell'operatore economico consultato adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle specifiche tecniche richieste da questa Agenzia, nonché congrua con riferimento al massimale di spesa stimato dall'Agenzia e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
RITENUTO	pertanto di dover affidare la fornitura di cui all'oggetto alla Società LGC Standards S.r.L. con sede legale in via Tintoretto, 5 - 20145 Milano - Codice Fiscale-Partita IVA 03948960962, per l'importo di € 705,00 Iva esclusa ;
RICHIAMATO	l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 "Principio di rotazione degli affidamenti", secondo il quale " <i>È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro</i> ";
RILAVATO	che, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'appaltatore risulta essere il seguente: Commercio CNEL H011;
RITENUTO	ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
DATO ATTO	che la Società LGC Standards S.r.L. risulta in possesso delle esperienze pregresse idonee ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in corso di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
DATO ATTO	che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
RILEVATO	che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
DATO ATTO	del parere positivo della Direzione Area dei Laboratori in merito l'utilizzo del Capitolo SC03.1070 "Altri servizi Laboratori" Missione 13 - Programma 07 – Titolo 1;
CONSIDERATO	che l'importo per l'affidamento è pari ad € 705,00 Iva esclusa, per il quale si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un ammontare complessivo € 860,10 Iva inclusa sul Capitolo SC03.1070 "Altri servizi Laboratori", Missione 13 - Programma 07 – Titolo 1 del bilancio 2026-2028 esercizio 2026 che presenta la disponibilità necessaria;
DATO ATTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, si è proceduto a richiedere il seguente CIG BC4F29F4CF ;
DATO ATTO	che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO	che è stata acquisita la documentazione resa dalla Società LGC Standards S.r.L. ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e che il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato dall'Agenzia mediante sorteggio a campione in base a quanto stabilito dal "Regolamento sulle modalità operative per il "Controllo a Campione delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023 - Controllo sul possesso dei requisiti";
ACCERTATA	la regolarità contributiva dell'operatore economico verificata mediante l'acquisizione del DURC;
ACQUISITA	la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;
VISTE	le motivazioni espresse in premessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DETERMINA

- ART.1** Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente riportata;
- ART.2** Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni citate in premessa la fornitura di campioni per la partecipazione al circuito PT-AQ-70 dedicato alla determinazione dei composti PFAS nelle acque destinate al consumo umano da destinare al Servizio Laboratorio di Sassari, in favore della Società LGC Standards S.r.L. con sede legale in via Tintoretto, 5 - 20145 Milano - Codice Fiscale-Partita IVA 03948960962, per l'importo di **€ 705,00 Iva esclusa**;
- ART.3** Di impegnare la somma di **€ 860,10 Iva inclusa** sul Capitolo SC03.1070 "Altri servizi Laboratori", Missione 13 - Programma 07 – Titolo 1 del bilancio 2026-2028 esercizio 2026, come da tabella sottostante, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto;
- ART.4** Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
- ART.5** Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

La Direttrice del Servizio
Cristina Nigra



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1070	00.01.01.00	08/07/2026	Circuito interlaboratorio PT-AQ-70 LABSS	860,10	LGC STANDARDS SRL	U.1.03.02.99.999	BC4F29F4CF

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1070	TOTALE
2026	860,10	860,10
TOTALE	860,10	860,10

Istruttore Pratica:

MARIA GIOVANNA TARAS